

1500513-88.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2067600/2020 - 02º D.P. SUZANO, 2067600/2020 - 02º D.P. SUZANO, 411/2020 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONES SILVA BRITO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500513-88.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500513-88.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2067600/2020 - 02º D.P. SUZANO, 2067600/2020 - 02º D.P. SUZANO, 411/2020 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONES SILVA BRITO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

JHONES SILVA BRITO e GUILHERME DE PAULA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois conforme denúncia, no dia 11 de março de 2020, por volta das 03h40, na Rua Albert Finke, 11, Jardim Imperador, nesta cidade e Comarca de Suzano/SP, os acusados, agindo em concurso, com unidade de desígnios, supostamente traziam consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) invólucros plásticos com cocaína, com peso líquido de 5,19 (cinco gramas e dezenove decigramas), e 29 (vinte e nove) microtubos plásticos, tipo "eppendorf's", com cocaína, na forma bruta de crack, com peso líquido de 3,11g (três gramas e onze decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que os acusados, em tese, se associaram para o tráfico e, no local, em patrulhamento, os policiais teriam avistado, em atitude suspeita, onde estavam reunidos, manuseando algo que parecia ser drogas, e um terceiro indivíduo se aproximou e pegou algo de Guilherme, empreendendo fuga em seguida ao ver a aproximação policial.

Assim, foi que, procedida a abordagem dos acusados, os policiais constataram que eles traziam consigo as drogas mencionadas. Com Guilherme, teriam sido apreendidos 08 invólucros com cocaína e 03 eppendorf's com crack, além da quantia de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); com Jhones teriam sido apreendidos 26 eppendorf's com crack.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de Prisão em Flagrante às fls. 04.

Boletim de Ocorrência às fls. 12 a 15.

Auto de qualificação às fls. 17.

Laudo de constatação provisória às fls. 36/38; 39/42.

Exame químico-toxicológico às fls. 94/96; 97/99.

A denúncia foi recebida no dia 08 de julho de 2021 (fls.178/179), tendo os acusados apresentado defesa prévia (fls. 156/158; 167/173).

Em decisão, foi mantido o recebimento da denúncia em desfavor dos acusados (fls.178/179)

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, bem como foi tomado o interrogatório dos acusados.

As partes pugnaram pela absolvição dos acusados por insuficiência de provas.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se aos acusados a prática do delito configurado no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

A acusação improcede.

Com efeito, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante dos acusados que continha as drogas em seu poder (fls. 04), bem como laudos químico-

toxicológicos (fls. 94/96; 97/99), por via dos quais se constata que a substância apreendida é entorpecente e gera dependência química e psíquica, laudo de constatação provisória (fls. 36/38; 39/42), e boletim de ocorrência (fls. 12 a 15).

A autoria, por sua vez, é duvidosa.

Senão, vejamos

O Policial Militar Rogerio Luis de Souza, em juízo, narrou que o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas. Não se recorda especificamente dos fatos. Disse que atenderam diversas ocorrências no local. Apenas ratifica o teor de suas declarações na delegacia.

Em solo policial, relatou que “Encontrava-se no exercício de policiamento preventivo juntamente com sua colega de farda, a policial BORBA, ora testemunha, viatura 32.460. Por volta das 06h20m, realizavam patrulhamento preventivo em localidade conhecida pela incidência de ocorrência envolvendo o tráfico de drogas. Trata-se da Rua Albert Finck, altura do nº 11 _ Pq. Maria Helena _ Suzano/SP. Ao se aproximarem, observaram dois desconhecidos em atitude suspeita, os quais manuseavam algo que aparentava tratar-se de drogas. Em seguida, chegou terceira pessoa (não identificada) pegou algo com GUILHERME e ao ver a viatura correu para o matagal. Realizada a abordagem dos suspeitos, estes foram identificados como JHENES SILVA BRITO e GUILHERME DE PAULA SILVA SANTOS. Na posse do GUILHERME, o depoente localizou 8 saquinhos contendo substância que aparenta tratar-se de cocaína, mais três eppendorfs contendo crack e a quantia de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Com o investigado JHONES, o depoente localizou 26 eppendorfs contendo crack e também um telefone celular da marca Motorola. Esclarece o depoente que, antes de ser abordado JHONES jogou as drogas no chão. Indagados sobre os fatos, GUILHERME disse que trabalhava das 6 horas da manhã até às 18 horas. Que ganhava pouco. Sem maiores detalhes. JHONES por sua vez, alegou que é usuário e estava no local a fim de adquirir drogas para o seu consumo pessoal. Diante do cenário, ofertaram voz de prisão aos suspeitos, conduzindo-os para esta Delegacia com demais providências relacionadas”.

A Policial Militar Andrea Borba Moreira, em juízo, não se recorda da ocorrência mesmo porque as prisões similares eram corriqueiras no local dos fatos. Observando se recorda de um dos acusados, pelo que se recorda um teria dito que estava comprando entorpecentes e o outro na venda. Não se recorda qual dos dois tinham drogas.

O réu GUILHERME, em juízo, narrou que no dia dos fatos tinha saído da casa do seu pai e iria trabalhar. Disse que estava com dinheiro e foi passar na biqueira para comprar droga. Disse que sempre usou cocaína e, em razão disso, foi comprar. Disse que usa cocaína desde os seus 16 anos de idade. Comprou droga, começou a andar e viu a viatura, mas não correu. Disse que foi abordado e depois ele abordou o Jhones. Disse que com o depoente ele pegou oito eppendorfs de cocaína e R\$ 55,00. Disse que mora no bairro desde os seus sete anos de idade, tinha acabado sair da cadeia e em razão de recaída começou a usar novamente cocaína. Disse que a pessoa que correu era o traficante, pegou a droga com ele.

O réu JHONES, em juízo, narrou que no dia dos fatos estava com um celular, três pedras de crack, uma pela metade e dois isqueiros. Disse que estava subindo e viu a viatura que tinha abordado o Guilherme o qual sequer conhece. Disse que não estava traficando no local. Não estava traficando no local. Conhecia os policiais os quais faziam abordagens no local e em outros lugares. Disse que ao ser abordado o policial disse que era gerente da biqueira, mas era apenas um usuário que estava no local. Disse que tem uma filha de 10 anos, não tinha condições de ajudar sua filha em razão do seu vício.

Verifica-se que os policiais ouvidos em juízo não confirmaram o relato prestado em solo policial, uma vez que ambos disseram não se recordarem da ocorrência.

Ademais, os acusados negam a prática do crime de tráfico de drogas o que traz dúvidas acerca da ocorrência do delito o que impõe a absolvição dos acusado por insuficiência de provas.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para ABSOLVER os acusados JHONES SILVA BRITO e GUILHERME DE PAULA SILVA SANTOS da imputação do artigo 33, caput, da lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP.

Em razão da absolvição dos acusados, determino a restituição do valor apreendido. Expeça-se o necessário.

DETERMINO A INCINERAÇÃO DA DROGA APREENDIDA, EXPEDINDO-SE O NECESSÁRIO.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao Defensor nomeado no grau previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e arquivem-se os autos, expedindo-se o necessário; b) elabore-se cálculo de multa e intímem-se os réus para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; c) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Suzano, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA